

1502350-50.2020.8.26.0400

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Eduardo Luiz de Abreu Costa

Comarca: Olímpia

Foro: Foro de Olímpia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

BRUNO NASCIMENTO FLOR e outros

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Daniel Santana Medeiros, Valdir Rodrigues da Silva, Sérgio Vinícius Custódio Santos, Vanderlei Vitti Gomes e Bruno Nascimento Flor, devidamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Olímpia - Vara Criminal

Praça Monteiro Lobato, 377, Centro - CEP 15400-000, Fone:

(17)3281-1927, Olímpia-SP - E-mail: olimpiacr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30 às 19h

1502350-50.2020.8.26.0400 - lauda

Conclusos os autos ao MM. Juiz em 14 de março de 2022.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502350-50.2020.8.26.0400

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Parte processada:

BRUNO NASCIMENTO FLOR e outros

I - DO RELATÓRIO

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Daniel Santana Medeiros, Valdir Rodrigues da Silva, Sérgio Vinícius Custódio Santos, Vanderlei Vitti Gomes e Bruno Nascimento Flor, devidamente qualificada, como incurso no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-B do Decreto-Lei n. 2.848/1940 (Código Penal, CP), na forma tentada (art. 14, II, do CP), e art. 288, parágrafo único, do CP, de um lado; e, de outro, a parte processada Bruno Nascimento Flor, devidamente qualificada, como incurso também no art. 16, § 1º, I, da Lei n. 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento, ED) (fls. 230/233).

A denúncia foi recebida em 3 dezembro de 2020 (fls. 236/239).

A parte processada, devidamente citada (fls. 276, 278, 280, 282 e 284), apresentou

resposta escrita (fls. 317/321, 322/326, 327/335, 339/342 e 343/345). Argumentou, ao lado de questões preliminares à confirmação do recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, não houve absolvição sumária (fls. 351/354) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi intimada pessoalmente (fls. 395, 397, 399, 401 e 407).

Em audiência (fls. 423/424 [TA]), a parte ofendida foi ouvida; em seguida, inquiridas três testemunhas arroladas em comum e outras duas pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada.

Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade do contexto fático denunciado e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal, argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP) (fls. 428/453, 454/471, 472/489, 491/505, 506/523 e 543/548); na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (fls. 491/505, 506/523 e 543/548).

II - DOS FUNDAMENTOS

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

2.1 Da materialidade dos fatos e da autoria delitiva

A ação penal é, em parte, procedente.

Certa a materialidade parcial do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura dos boletins de ocorrência (fls. 18/24 e 218/221 [BOS]), do auto de exibição e apreensão (fls. 25/27 [AEA]), dos documentos fiscais equivalentes - pedágio (fls. 28/29), do laudo pericial bélico (fls. 289/292 [LPBél]) e dos laudos periciais telefônicos (fls. 293/295, 296/298, 299/301, 302/305 e 306/314 [LPTel]), a autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

Contextualizo e, ao final, explico.

O Sr. L. G. R., que se apresenta como parte ofendida, declarou, perante a autoridade policial (fls. 07), que: "se encontrava em sua residência sozinho, quando ouviu o som da campainha tocar, dirigindo-se até o portão abrindo-o; Que um indivíduo com um "jaleco" de cor branca disse que estavam fazendo uma pesquisa a respeito de "coronavírus", estando com umas folhas de papel nas mãos e perguntou o declarante já havia "pegado" a doença; Que de imediato um outro indivíduo também de jaleco branco veio rapidamente beirando o muro da casa até o portão e colocou uma arma de fogo no peito do declarante e disse "não grita, quietinho"; Que o declarante assustou-se e acabou por empurrar a arma que estava em seu peito para cima, empurrando também o tal indivíduo que saiu para a calçada; Que, o declarante entrou em luta corporal com esse indivíduo que lhe apontou a arma e mais um outro que estava fazendo a pesquisa e também trajava um jaleco; que, ambos queriam empurrar o declarante para dentro da casa, porém o declarante resistiu e não permitiu, então passou a gritar quando o vizinho de nome Edgar foi ao encontro do declarante para auxiliá-lo; que, os dois indivíduos com os jalecos saíram correndo em direção a rodoviária, virando a esquina, perdendo-os de vista; que, em seguida a viatura da Polícia Militar passou defronte sua casa a procura dos indivíduos, não

sabendo dizer o que aconteceu; que no interior desta Unidade Policial soube que os policiais lograram êxito em localizar os dois indivíduos trajando jaleco e mais dois indivíduos; que, o declarante no interior desta Unidade Policial reconhece os dois indivíduos sem sombras de dúvidas como sendo aqueles que anunciaram o assalto em sua residência, apontando ainda com sendo Bruno o indivíduo que lhe apontou a arma e anunciou o assalto e que saiu para a calçada o indivíduo Sergio.; que, o declarante também deseja acrescentar que sofreu um AVC recentemente e tem dificuldades para falar". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha Edgar Antônio Caron, que é vizinho da parte ofendida, declarou, em Juízo, que: "Por ocasião dos fatos, estava nas proximidades da casa da partes ofendida, quando viu uma pessoa de jaleco branco a passar pela rua e parar na casa da parte ofendida. Em seguida, a parte ofendida começou a gritar por socorro. Nessa hora, pegou uma barra de ferro e correu em direção à parte ofendida, ao passo que duas pessoas correram. Uma das pessoas que correram vestia jaleco branco. Minutos depois, a Polícia Militar conseguiu detê-la."

A testemunha Lucas Roberto Paneque, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 03/04), que: "na data dos fatos compunha a equipe na companhia do CB/PM Avila e CB/PM Marcio, e realizavam o patrulhamento preventivo quando ao passarem pela Rua Agnelo da Cruz Prates, viram uma movimentação e agitação popular, sendo que as pessoas ao verem a viatura policial começaram a gritar " roubo, roubo", apontando em direção de um senhor, o qual estava defronte a sua casa de número 469, com o qual de imediato foi mantido o contato, momento em que afirmou que se encontrava no interior de sua residência quando tocou o interfone, ao atender alguém informava que tratava-se de pesquisa de COVI 19, razão pela qual saiu ao portão onde se deparou com dois indivíduos, ambos de jalecos de cor branca, um deles com uma mochila verde a tiracolo, que a princípio reafirmaram a situação de pesquisa, porém um deles rapidamente se aproximou e encostou em sua barriga uma arma de fogo de cor preta; que, em um ato reflexo reagiu, havendo breve entrevero corporal de modo que o assaltado dele se afastou; que, havia várias pessoas na rua, os quais perceberam que se tratavam de um roubo e começaram a gritar, o que fez com que os dois ladrões saíssem correndo; que, logo em seguida a viatura da polícia chegou; ante as informações preliminarmente apurada a equipe saiu em diligências com base no sentido de fuga apontado pelas testemunhas sendo que a cerca de um quarteirão do local, defronte a Rodoviária Municipal, avistaram numa lixeira dois jalecos brancos e um mochila de cor verde jogada cujo interior continha duas pastas plásticas com papéis e seis braçadeiras plásticas de cor preta(enforca gato), e logo a frente dois indivíduos correndo, sendo um deles, de imediato abordado e detido pelo depoente, a saber o indiciado Sergio, o outro Bruno ainda correu por alguns metros, ao que foi perseguido ao depoente , o qual avistou Bruno dispensando ao solo, uma arma, a qual foi arrecadada, sendo que Bruno foi detido e preso logo a frente; que, identificada arma tratava-se de um pistola semi-automática, calibre .40, marca Taurus, modelo 24/7, alimentada com duas munições do carregado intactas, e numerações suprimidas aparentando pertenceram a forças de segurança, sendo possível apenas ver a letra S e numero 0 ao final; que, na entrevista preliminar em ambos os presos, o indiciado Sergio informou a participação de mais dois indivíduos, o quais estariam num veículo modelo Hatch, cor preta, informando ainda que vieram da cidade de Nova Odessa/SP para praticar um roubo a residência, onde um terceiro de Cajobi lhes teria informado que a vítima guardava em sua casa a quantia de R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil) em dinheiro; ocorre que no momento em que entrevistavam Sergio no quarteirão de cima avistaram um veículo modelo Hatch de cor preta passar em alta velocidade com sentido a saída de Cajobi/SP, ao que de imediato saíram ao seu encalço pela Avenida Pedro Martines, onde avistaram novamente o veículo, a saber um Renault Sandero de cor preta; perceberam que os ocupantes do veículo aumentaram sua velocidade, demonstrando empreenderem fuga, sendo abordados já pela Vicinal Augusto Medeiros Bulle, km 05; que, o veículo era conduzido pelo indiciado Daniel e tinha como passageiro dianteiro Valdir, momento

em que foram abordados e entrevistados; bastantes nervosos e ouvidos separadamente apresentavam versões diferentes sobre o fato de estarem nesta cidade de Cajobi/SP, caindo em seguidas contradições, por fim, admitiram estarem na companhia dos outros dois detidos, Bruno e Sergio, bem como informalmente admitiram a pratica do Roubo; que o veículo foi vistoriado e nada de ilícito foi encontrado, exceto que no porta-luvas encontraram o valor em R\$659,00 reais em dinheiro, vários tickts de pedágio; que havia resquícios de maconha no carpete e console, todavia, em quantidade ínfima não apta a compor o material suficiente na seara criminal, todavia, o condutor Daniel apresentava os olhos vermelhos e odor característico de maconha no hálito e mãos, sinais notórios de que dirigia sobre a influência da droga no termos do Artigo 165 DO C.T.B. cc. Res. 432/13 do Contran, o que ensejou autuação administrativa; que, todos receberam voz de prisão e foram apresentados nesta Unidade Policial juntamente com os materiais arrecadados e seus respectivos aparelhos celulares; ocorre que como os próprios detidos informalmente teriam confessado que haviam vindo para esta cidade de Cajobi por informação de um terceiro a cerca de dinheiro na casa, porém não informava quem seria, entretanto um dos aparelhos celulares, o do indiciado Valdir tocou e foi possível ao Sargento Paneque identificar na tela o número do originário da chamada, a saber o número 17 988204700, o que de imediato chamou a atenção, uma vez todos eram da cidade de Nova Odessa, cujo prefixo DDD 019, e a chamada em andamento exibia o DDD 017 da nossa localidade, ao que de imediato em posse do número, o depoente efetuou uma ligação, todavia do outro lado da linha quem atendeu logo desligou; que pela voz a equipe identificou um possível suspeito que coincidentemente migrara de Nova Odessa para esta cidade de Cajobi/SP, motivo pelo qual, uma diligência em sua casa foi realizada; que, no local contataram o indiciado Vanderlei, o qual ao ver o depoente e os demais começou a tremer e a gaguejar e sem que nada lhe fosse perguntado, já foi dizendo "não sei de nada"; indagado sobre seu celular disse que não tinha mais celular, porém em vistoria no quintal o sargento Paneque encontrou dentro do ralo do esgoto um celular modelo motorola moto G 5 plus cor cinza, todo danificado, o qual foi de imediato recolhido, ao perceber que seu celular fora encontrado Vanderlei terminou por confessar que conhecia os quatro detidos, pois já residira em Nova Odessa e para cá viera há pouco mais de dois anos; e há certo tempo recebeu informações de um terceiro não identificado de que a vítima Luiz guardaria R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) em sua casa, informações que repassara a informações para Valdir, sendo que Valdir seria o responsável por reunir os integrantes e organizar o roubo; que, arrependeu-se e tentou demovê-los da ideia de praticar o delito, porém não foi ouvido; que, foi encontrado em seu bolso um ticket de recarga de celular com o número de telefone 17 988204700, o que o ligava diretamente ao número ostentando na tela do celular de Valdir, ante o exposto, e por vislumbrar sua participação no crime também foi proferida voz de prisão seguida de sua apresentação a esta Delegacia". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A testemunha André Urias de Avila, que é membro da Polícia Militar, declarou, perante a autoridade policial (fls. 05/06), que: "na data dos fatos compunha a equipe na companhia do SGT/PM Paneque e CB/PM Marcio, e realizavam o patrulhamento preventivo quando ao passarem pela Rua Agnelo da Cruz Prates, viram uma movimentação e agitação popular, sendo que as pessoas ao verem a viatura policial começaram a gritar " roubo, roubo", apontando em direção de um senhor, o qual estava defronte a sua casa de número 469, com o qual de imediato foi mantido o contato, momento em que afirmou que se encontrava no interior de sua residência quando tocou o interfone, ao atender alguém informava que tratava-se de pesquisa de COVI 19, razão pela qual saiu ao portão onde se deparou com dois indivíduos, ambos de jalecos de cor branca, um deles com uma mochila verde a tiracolo, que a princípio reafirmaram a situação de pesquisa, porém um deles rapidamente se aproximou e encostou em sua barriga uma arma de fogo de cor preta; que, em um ato reflexo reagiu, havendo breve entrevero corporal de modo que o assaltado dele se afastou; que, havia várias pessoas na rua, os quais perceberam que se tratavam de um roubo e começaram a gritar, o que fez com que os dois ladrões saíssem correndo;

que, logo em seguida a viatura da polícia chegou; ante as informações preliminarmente apurada a equipe saiu em diligências com base no sentido de fuga apontado pelas testemunhas sendo que a cerca de um quarteirão do local, defronte a Rodoviária Municipal, avistaram numa lixeira dois jalecos brancos e um mochila de cor verde jogada cujo interior continha duas pastas plásticas com papéis e seis braçadeiras plásticas de cor preta(enforca gato), e logo a frente dois indivíduos correndo, sendo um deles, de imediato abordado e detido pelo depoente, a saber o indiciado Sergio, o outro Bruno ainda correu por alguns metros, ao que foi perseguido a pé pelo sargento Paneque, o qual avistou Bruno dispensando ao solo, uma arma, a qual foi arrecadada, sendo que Bruno foi detido e preso logo a frente; que, identificada arma tratava-se de um pistola semi-automática, calibre .40, marca Taurus, modelo 24/7, alimentada com duas munições do carregado intactas, e numerações suprimidas aparentando pertenceram a forças de segurança, sendo possível apenas ver a letra S e numero 0 ao final; que, na entrevista preliminar em ambos os presos, o indiciado Sergio informou a participação de mais dois indivíduos, o quais estariam num veículo modelo Hatch, cor preta, informando ainda que vieram da cidade de Nova Odessa/SP para praticar um roubo a residência, onde um terceiro de Cajobi lhes teria informado que a vítima guardava em sua casa a quantia de R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil) em dinheiro; ocorre que no momento em que entrevistavam Sergio no quarteirão de cima avistaram um veículo modelo Hatch de cor preta passar em alta velocidade com sentido a saída de Cajobi/SP, ao que de imediato saíram ao seu encalço pela Avenida Pedro Martines, onde avistaram novamente o veículo, a saber um Renault Sandero de cor preta; perceberam que os ocupantes do veículo aumentaram sua velocidade, demonstrando empreenderem fuga, sendo abordados já pela Vicinal Augusto Medeiros Bulle, km 05; que, o veículo era conduzido pelo indiciado Daniel e tinha como passageiro dianteiro Valdir, momento em que foram abordados e entrevistados; bastantes nervosos e ouvidos separadamente apresentavam versões diferentes sobre o fato de estarem nesta cidade de Cajobi/SP, caindo em seguidas contradições, por fim, admitiram estarem na companhia dos outros dois detidos, Bruno e Sergio, bem como informalmente admitiram a pratica do Roubo; que o veículo foi vistoriado e nada de ilícito foi encontrado, exceto que no porta-luvas encontraram o valor em R\$659,00 reais em dinheiro, vários tickts de pedágio; que havia resquícios de maconha no carpete e console, todavia, em quantidade ínfima não apta a compor o material suficiente na seara criminal, todavia, o condutor Daniel apresentava os olhos vermelhos e odor característico de maconha no hálito e mãos, sinais notórios de que dirigia sobre a influência da droga no termos do Artigo 165 DO C.T.B. cc. Res. 432/13 do Contran , o que ensejou autuação administrativa; que, todos receberam voz de prisão e foram apresentados nesta Unidade Policial juntamente com os materiais arrecadados e seus respectivos aparelhos celulares; ocorre que como os próprios detidos informalmente teriam confessado que haviam vindo para esta cidade de Cajobi por informação de um terceiro a cerca de dinheiro na casa, porém não informava quem seria, entretanto um dos aparelhos celulares, o do indiciado Valdir tocou e foi possível ao Sargento Paneque identificar na tela o número do originário da chamada, a saber o número 17 988204700, o que de imediato chamou a atenção, uma vez todos eram da cidade de Nova Odessa, cujo prefixo DDD 019, e a chamada em andamento exibia o DDD 017 da nossa localidade, ao que de imediato em posse do número, o sargento Paneque efetuou uma ligação, todavia do outro lado da linha quem atendeu logo desligou; que pela voz a equipe identificou um possível suspeito que coincidentemente migrara de Nova Odessa para esta cidade de Cajobi/SP, motivo pelo qual, uma diligência em sua casa foi realizada; que, no local contataram o indiciado Vanderlei, o qual ao ver o depoente e os demais começou a tremer e a gaguejar e sem que nada lhe fosse perguntado, já foi dizendo " não sei de nada"; indagado sobre seu celular disse que não tinha mais celular, porém em vistoria no quintal o sargento Paneque encontrou dentro do ralo do esgoto um celular modelo motorola moto G 5 plus cor cinza, todo danificado, o qual foi de imediato recolhido, ao perceber que seu celular fora encontrado Vanderlei terminou por confessar que conhecia os quatro detidos, pois já residira em Nova Odessa e para cá viera há pouco mais de dois anos; e há certo tempo recebeu informações de um terceiro não identificado de que a vítima Luiz guardaria

R\$750.000,00(setecentos e cinquenta mil reais) em sua casa, informações que repassara a informações para Valdir, sendo que Valdir seria o responsável por reunir os integrantes e organizar o roubo; que, arrependeu-se e tentou demovê-los da ideia de praticar o delito, porém não foi ouvido; que, foi encontrado em seu bolso um ticket de recarga de celular com o número de telefone 17 988204700, o que o ligava diretamente ao número ostentando na tela do celular de Valdir, ante o exposto, e por vislumbrar sua participação no crime também foi proferida voz de prisão seguida de sua apresentação a esta Delegacia". Em Juízo, confirmou as suas declarações extrajudiciais.

A informante Rosa Santana de Souza Medeiros, que é mãe do acusado Daniel Santana Medeiros, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Relatou, em linha gerais, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do seu filho."

A informante Adelaide Vitti Gomes, que é mãe do acusado Vanderlei Vitti Gomes, declarou, em Juízo, que: "Não presenciou o contexto fático processado. Por ocasião dos fatos, estava, com o seu filho, na sua casa, quando os agentes policiais militares apareceram. Os agentes invadiram o seu imóvel. Nessa hora, passou mal. Os agentes 'forçaram' ele (seu filho) a falar (sic). Questionado, o seu filho falou que estava a aguardar Valdir aparecer para pegar o dinheiro (sic). De fato, o seu filho danificou o aparelho telefônico celular, pois a amante dele não parava de contatá-lo (sic). Relatou, por fim, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do seu filho."

* Sr. Bruno Nascimento Flor:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 10).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Não declinou os concorrentes, preferiu."

"Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

* Sr. Sérgio Vinícius Custódio Santos:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 09).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Confessou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Não declinou os concorrentes, preferiu."

"Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

* Sr. Daniel Santana Medeiros:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 11).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, dirigiu-se, com Valdir Rodrigues da Silva, da cidade de Nova Odessa-SP à cidade de Fernandópolis-SP. Tem familiares na cidade de

Fernandópolis. O automóvel era locado pela empresa seguradora (sic). Na volta, a pedido de Valdir Rodrigues da Silva, passaram na cidade de Cajobi-SP. Ele queria receber, de Vanderlei Vitti Gomes, o empréstimo de dinheiro. Valdir Rodrigues da Silva comentou sobre o empréstimo (para conserto de veículo automotor ou acionamento de seguro, sic). Não conheciam o endereço. Na cidade de Cajobi-SP, não localizaram o endereço residencial de Vanderlei Vitti Gomes. Daí decidiram ir embora. Na saída da cidade, os membros da Polícia Militar abordaram-nos. Não concorreu para a prática de roubo. Com exceção de Valdir Rodrigues da Silva, não conhece os demais coacusados. Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

* Sr. Valdir Rodrigues da Silva:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 12).

Exerceu o direito de permanecer calado (silêncio).

Negou, todavia, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, dirigiu-se, com Daniel Santana Medeiros, da cidade de Nova Odessa-SP à cidade de Cajobi-SP. Queria receber, de Vanderlei, o empréstimo de dinheiro. Na cidade de Cajobi-SP, localizaram o endereço residencial de Vanderlei. Recebeu o dinheiro emprestado (R\$ 1.500,00). Na saída da cidade, foram abordados por agentes policiais militares. Não concorreu para a prática de roubo. Um dos agentes policiais militares agrediu-o. Com exceção de Daniel, não conhece os demais coacusados. Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

* Sr. Vanderlei Vitti Gomes:

O acusado foi ouvido pela autoridade policial (fls. 08).

Negou a prática criminosa.

Negou, igualmente, em Juízo (v. TA).

"Por ocasião dos fatos, encontrava-se, com a senhora sua mãe, na sua casa, quando os membros da Polícia Militar apareceram. O motivo e os fins da diligência foram mencionados. Ameaçaram-no, caso não confirmasse a participação na prática criminosa. Não concorreu para a prática de roubo. De fato, danificou, por medo, o seu aparelho telefônico celular por causa do relacionamento extraconjugal com uma mulher. Ocultou, inclusive, o aparelho. Em relação a Valdir Rodrigues da Silva, tem uma dívida de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em razão de acidente de trânsito (sic). No dia, Valdir Rodrigues da Silva, por não localizar o seu endereço residencial, foi embora. Daniel Santana Medeiros, por possuir terras na região (Fernandópolis-SP), acompanhava-o. Não alegou nada pessoal contra as pessoas inquiridas."

Pois bem.

Do roubo circunstanciado tentado.

Nos termos do art. 157, caput, do CP, "subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência", configura o crime de roubo.

O tipo penal, vejam, é "subtrair" (retirar; furtar; tirar; fazer desaparecer) "coisa móvel" (os bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social [art. 82 do

CC]) "alheia" (que não é nosso [elemento normativo]), "para si ou para outrem" (elemento subjetivo específico), "mediante" (meio de execução) "grave ameaça" (palavra ou gesto intimidativo; promessa de castigo ou malefício; prenúncio de mal ou desgraça; o mesmo que ameaço) ou "violência" (emprego de força [desforço físico]) "a pessoa" (qualquer pessoa), "ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência" (violência imprópria).

De acordo com a Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Valho-me, pois, dessa explicação.

Respeitadas as versões dos acusados inconfessos, entendo que, confrontadas com o quadro de provas produzido, estão absolutamente isoladas (solitárias) e contraditórias (contrapostas) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. XISTO RANGEL, V.U., j. 22/01/2020, p. 05), de modo que as declarações da parte ofendida e das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo fundado para desacreditá-las (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500329-52.2019.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. FERNANDO GERALDO SIMÃO, V.U., j. 14/10/2021, p. 08), penso.

No entender deste magistrado, o exercício do direito de permanecer calado (art 5º, LXIII, da CF), perante a autoridade policial, não condiz com o comportamento de quem é, verdadeiramente, inocente (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000243-49.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. EDISON TETSUZO NAMBA, V.U., j. 10/07/2020, p. 05 ["Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira oportunidade, no 'calor dos acontecimentos', para, pelo menos, dizer que nenhum envolvimento tinha com o crime."]).

Nos termos do art. 156, caput, do CPP, a prova da alegação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor da ação penal (versão exculpatória) incumbe à parte processada e é de inteira e exclusiva responsabilidade sua (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0001619-70.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. AMARO THOMÉ, V.U., j. 02/09/2019, p. 08; TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000055-02.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. CARLOS EDUARDO ANDRADE SAMPAIO, V.U., j. 30/01/2020, p. 05).

E, nesse ponto, os acusados, posto alegar, não provaram.

Não há falar em crime impossível (tentativa inidônea, quase crime ou tentativa inadequada), na medida em que, para reconhecê-lo (art. 17 do CP), são necessários requisitos de natureza objetiva (ineficácia absoluta do meio de execução do crime ou absoluta impropriedade do objeto material do crime), e, no presente caso dos autos, não há prova suficiente de que o objeto material do crime era absolutamente impróprio.

Assim, convenço-me que os acusados Bruno Nascimento Flor e Sérgio Vinicius Custódio Santos, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, tentaram subtrair coisa

móvel alheia (o dinheiro da parte ofendida), para si e para outrem, mediante grave ameaça e violência à parte ofendida, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, não consumaram o crime (art. 14, II, do CP).

Não se verificou, no caso vertente, a inversão possessória.

Com relação ao contexto fático processado e julgado, saliente, houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e a violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma de fogo de uso restrito (LPBél) (art. 157, § 2º-B do CP).

Os coacusados tomaram parte na ação criminosa.

As participações foram material e moral.

Da participação material: Os coacusados Valdir Rodrigues da Silva e Daniel Santana Medeiros, por ocasião dos fatos, concorreram dolosamente para tanto (arts. 18, I, e 29, caput, do CP), na medida em que, sem praticar a conduta descrita no tipo penal processado (ou seja, sem realizar ato de execução), participaram materialmente, pois colaboraram de alguma forma com a execução do crime (auxílio propriamente material ou operacional): a condução de veículo automotor, nas proximidades do lugar dos fatos, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa roubada (res furtiva cum vis absoluta) para si ou para terceiro.

Da participação moral: O coacusado Vanderlei Vitti Gomes, por ocasião dos fatos, concorreu dolosamente para tanto (arts. 18, I, e 29, caput, do CP), na medida em que, sem praticar a conduta descrita no tipo penal processado (ou seja, sem realizar ato de execução), participou moralmente, pois fez surgir a ideia do crime nos coacusados (induzimento) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 12).

A título de argumentação, não identifico nas condutas dos coacusados Valdir Rodrigues da Silva, Daniel Santana Medeiros e Vanderlei Vitti Gomes participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) e tampouco participação em crime menos grave (art. 29, § 2º, do CP), pois, se arquitetaram as duas primeiras fases do crime (cogitação e preparação), evidentemente a participação não se compreende como de menor importância ou cooperação dolosamente distinta (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 12).

Os partícipes assumiram o risco (art. 18, I, do CP), penso.

De rigor, pois, a condenação dos réus.

Eis o meu convencimento.

Do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No caso dos autos, o objeto do contexto fático – permanente (art. 303 do CPP), aliás – apresenta eficácia para disparo (LPBél) e o acusado Bruno Nascimento Flor não apresentou o Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo e tampouco a respectiva autorização para o porte de arma de fogo de uso restrito, o que torna indevido o contexto processado e julgado.

A arma de fogo – de uso permitido ou de uso proibido ou restrito – com qualquer sinal de identificação obliterado (desvanecido, extinto, destruído, eliminado, apagado, suprimido) impede desvendar a origem do instrumento (TJSP – 10ª Câmara de

Direito Criminal – Apelação n. 0004009-76.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel.^a Des.^a MARIA DE LOURDES RACHID VAZ DE ALMEIDA, j. 10/10/2019, p. 02).

Convenço-me, portanto, que o acusado Bruno Nascimento Flor, nas mesmas circunstâncias, suprimiu ou alterou marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato (LPBél) (art. 16, § 1º, I, do ED).

De rigor, pois, a condenação do réu.

Eis o meu convencimento.

Da associação criminosa circunstanciada.

Nos termos do art. 288, caput, do CP, "associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes", configura o crime de associação criminosa.

O tipo objetivo, vejam, é "associarem-se" (reunirem-se, juntarem-se, com ânimo de associação, de caráter duradouro e estável) "3 (três) ou mais pessoas" (plurissubjetividade), "para o fim específico de cometer crimes" (elemento subjetivo específico [finalidade associativa]).

O que diferencia o crime de associação criminosa (art. 288 do CP) do concurso de pessoas (art. 29 do CP) é o elemento subjetivo (animus) dos sujeitos ativos do crime.

Exige-se, para a configuração do crime de associação criminosa, a demonstração concreta do vínculo de estabilidade e permanência (associatividade), diferentemente do concurso de pessoas.

Não é suficiente a união ocasional, eventual e episódica.

Para determinar se a reunião era, ou não, eventual, o que não é tarefa fácil, o magistrado atenderá, ao proferir a sentença de mérito, às circunstâncias comportamentais dos sujeitos ativos do crime (critério objetivo), e não ao conhecimento (avaliação pessoal) dos agentes de segurança pública a respeito da fama dos sujeitos ativos (odioso critério subjetivo) (STJ – Sexta Turma – AREsp 1.790.656-SC – Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, p. 04)

O magistrado não julga pessoas, mas atos e fatos.

"E a fama está marcada pela ideia de reputação, aquilo que se diz de alguém" (CORTELLA, Mário Sérgio. Pensar bem nos faz bem!: 2. família, carreira, convivência e ética – 3. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2015 – São Paulo, SP: Ferraz e Cortella, 2014, p. 105).

Não se exige, para a configuração deste crime autônomo, a efetiva prática dos crimes (ou seja, "a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa" [art. 1º do Decreto-lei n. 3.914/1941 {Lei de Introdução ao Código Penal e à Lei de Contravenções Penais}]).

No presente caso dos autos, não há, no pensar deste magistrado, elementos devidamente caracterizados a demonstrar concretamente o caráter associativo da convergência de vontades (animus manendi, intenção de permanecer, ânimo associativo) de se praticar um número indefinido de crimes de roubo (art. 157, caput, do CP) circunstanciado (art. 157, §§ 2º, 2º-A e 2º-B, do CP) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0000109-65.2018.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. XISTO ALBARELLI RANGEL NETO, V.U.,

j. 22/01/2020, p. 06), como, por exemplo (verbi gratia), a habitualidade do contato dos réus (periodicidade), a confluência dos diálogos (correspondência) e o conteúdo das comunicações (thema).

Nesse aspecto, esclareço, a denúncia, em relação ao contexto fático, é retrospectiva, mas, em relação às provas, é prospectiva (fonte) e, desse modo, o contato (interação) dos réus era meramente ocasional ou episódico.

Não existe prova suficiente (bastante, necessária) de que se tratava de reunião estável e permanente (TJSP – 1ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003398-60.2016.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. PÉRICLES PIZA, V.U., j. 12/08/2019, p. 11).

Não era um verdadeiro pacto associativo, acerto.

Não está evidente a intenção de reiteração delituosa.

Descaracterizada, pois, a associação criminosa.

De rigor, pois, a absolvição (art. 386, VII, do CPP).

Eis o meu convencimento.

2.1.1 Das circunstâncias agravantes

Desse contexto, reconheço, embora não tenha sido alegado (art. 385 do CPP) (TJSP – 15ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500256-32.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL DIODATTI, V.U., j. 05/08/2021, p. 08 ["não há que se falar em nulidade de capítulo da sentença por violação ao princípio da congruência"]), ter a parte ré cometido o crime em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, 4ª figura, do CP) (Decreto presidencial n. 10.308, de 2 de abril de 2020) (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1501475-80.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. ANTÔNIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 02/12/2021, p. 04; TJSP – 14ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 1500865-15.2020.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. WALTER DA SILVA, V.U., j. 23/02/2021, p. 03), porquanto, ao aproveitar-se da situação trágica (fato que envolve muitas pessoas), demonstrou desprezo (pouco-caso, desamor) solidário e fraternal; enfim, externou insensibilidade coletiva.

O período de restrição sanitária (coronavírus [Covid-19]), mesmo após o término da vigência do Decreto presidencial, perdura infelizmente (TJSP – 3ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500574-78.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. TOLOZA NETO, V.U., j. 22/02/2022, p. 09/10; STF – Tribunal Pleno – ADI 6625-DF – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 08/03/2021), de sorte que há possibilidade da aplicação da circunstância agravante.

No entender deste magistrado, a redação do art. 61, II, j, do CP não traz nenhum requisito disciplinador, limitando-se a punir mais gravemente o cometimento do crime em ocasião de calamidade pública (objetividade temporal).

"Trata-se, portanto, de agravante de natureza objetiva" (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação n. 1500095-85.2021.8.26.0400, da Vara Criminal da

Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB, V.U., j. 15/12/2021, p. 06/09).

Reconheço, ainda, ter a parte ré cometido o crime mediante dissimulação (art. 61, II, c, 3ª figura, do CP), tendo em vista que, ao despistar a vontade hostil (artifício ou método fraudulento [os roubadores usavam jalecos como se fossem profissionais de saúde, no caso vertente]), escondendo a vontade ilícita (fingimento), ganhou maior proximidade da parte ofendida; enfim, empregou modo de execução inesperado (surpresa) (TJSP – 4ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003073-51.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. EUVALDO CHAIB FILHO, V.U., j. 07/10/2021, p. 05; TJSP – 6ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0003002-49.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia – Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO, V.U., j. 31/08/2021, p. 12).

Reconheço, por fim, ter a parte ré cometido o crime contra idoso maior de 60 (sessenta) anos (fls. 07) (art. 1º do EI) (art. 61, II, h, do CP), aproveitando-se (nexo lógico) da menor capacidade de resistência – ou maior dificuldade em se defender – da parte ofendida.

2.2 Dos elementos do crime

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-B c.c. o art. 14, II, do CP, em relação à parte ré Bruno Nascimento Flor e Sérgio Vinicius Custódio Santos; no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-B c.c. os arts. 14, II, e 29, caput, do CP, em relação à parte ré Valdir Rodrigues da Silva, Daniel Santana Medeiros e Vanderlei Vitti Gomes; no art. 16, § 1º, I, do ED, em relação à parte ré Bruno Nascimento Flor.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (roubo circunstanciado tentado – posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (o patrimônio, a integridade física e a liberdade do indivíduo – a segurança e a paz públicas), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (e.g., as drogas), não exclui a imputabilidade penal, pois o agente, ao se autocolocar no estado de inimputabilidade, tinha plena consciência do que fazia (actio libera in causa) (TJSP – 2ª Câmara de Direito Criminal – Apelação Criminal n. 0001193-87.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia – Rel. Des. COSTABILE E SOLIMENE, V.U., j. 02/09/2019, p. 6), de modo que não acolho a tese defensiva.

2.3 Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se ao critério do art. 59 do CP (denominado pela doutrina de “circunstâncias judiciais”); (II) em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e

julgado - Roubo circunstanciado tentado (art. 157, §§ 2º, II, e 2º-B c.c. o art. 14, II, do CP): 4 (quatro) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa; e Figura típica semelhante à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, I, do ED): 3 (três) anos de reclusão e, nos termos do art. 49, caput, do CP, 10 (dez) dias-multa -, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) (TJSP - 10ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0000015-59.2014.8.26.0557, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. FRANCISCO JOSÉ GALVÃO BRUNO, V.U., j. 23/05/2019, p. 04), separadamente.

Do réu Valdir Rodrigues da Silva

Antes, porém, sintetizo os dados processuais da parte ré:

Tempo do fato: 11/11/2020

Folha de Antecedentes

Autos
(referência)

Data do fato
(específica)

T. em julgado (processo)

Certidão
Criminal

T. em julgado (extinção)

Classificação
penal

129 (1)
368/2002
*

18/11/2002
*

18/05/2007 (fls. 128)
Antecedentes

129 (2)
1394/2001
*

29/10/2003
*

18/05/2007 (fls. 128)
Antecedentes

130 (3)
579/2003
*

23/12/2003

*

18/05/2007 (fls. 128)

Antecedentes

130 (4)

6547-29.2005

05/05/2005

07/01/2010

105/106

*

Antecedentes

*

17327-96.2003

04/02/2003

16/07/2007 (MP)

106/107

*

Súmula 444 do STJ

*

2535-84.2019

20/06/2018

19/09/2019

107/108

*

Reincidência

*

181-91.2016

24/03/2016

28/01/2019

110

*

Reincidência

*

627-26.2018

20/06/2018

19/09/2019

110/111

*

Reincidência

*

11926-27.2016

23/03/2016

26/04/2019

111

*

Reincidência

A considerar esse quadro descritivo (TJSP - 1ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500192-56.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. LUIZ ANTONIO FIGUEIREDO GONÇALVES, V.U., j. 08/05/2021, p. 06), inicio a dosimetria.

Com relação ao CRITÉRIO DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, entendo que, sopesando os itens legais (que totalizam oito), (i) a culpabilidade e (ii) os antecedentes múltiplos são desfavoráveis à parte ré, de modo que fixo a pena-base, majorando-a de 4/6 (quatro sextos), em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

A justificar a base penal fixada acima do mínimo cominado, CONSIDERO, atribuindo-

se, para cada circunstância, a fração mínima estabelecida pelo Código Penal (1/6) (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 17 [1/6]), ressalvada situação excepcionalíssima (a multiplicidade das circunstâncias [3/6], no caso vertente), os itens judiciais apontados. Explico.

Da culpabilidade: No entender deste magistrado, o contexto criminoso apresenta elevadíssimo grau de reprovabilidade e censurabilidade, na medida em que a parte ré premeditou a ação criminosa, ou seja, deliberou, decidiu e planejou, de maneira consciente e refletida, o comportamento delituoso (TJSP - 3ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 0005610-20.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTÔNIO ÁLVARO CASTELLO, V.U., j. 28/09/2020, p. 16).

Dos antecedentes: A parte ré apresenta dados desabonadores múltiplos - ou seja, diversas sentenças penais condenatórias transitadas em julgado - da vida pregressa (v. quadro sinótico).

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ - Terceira Seção - RESp 1.794.854/DF - Rel.^a Min.^a LAURITA VAZ, V.U., j. 23/06/2021 [item 9] [Tema 1.077]).

Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do CP (STF - Plenário - RE 593.818/SC - Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, V.M., j. 17/08/2020), porque, segundo o Relator, trata-se de institutos distintos com finalidade diversa na aplicação da pena criminal (TJSP - 12ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1500103-33.2019.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. VIÇO MAÑAS, V.U., j. 02/03/2022, p. 04).

Respeitado entendimento diverso (TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0003558-51.2017.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. SÉRGIO MAZINA MARTINS, V.U., j. 25/10/2019, p. 06), a existência de múltiplos antecedentes criminais permite o magistrado, à míngua (na falta) de investigação social e exame psicológico, concluir, sem sombra de dúvidas, que se trata de pessoa com conduta social e personalidade claramente comprometidas (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001090-85.2015.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. EDUARDO CRESCENTI ABDALLA, V.U., j. 27/10/2019, p. 07).

Desconsidero, por outro lado, outras certidões (cf. quadro descritivo), por ser vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, a parte ré é reincidente por quatro vezes (v. quadro sinótico) (arts. 61, I, 63 e 64, I, do CP) e cometeu o crime mediante dissimulação (art. 61, II, c, do CP), contra idoso maior de 60 (sessenta) anos (art. 1º do ID) (art. 61, II, h, do CP) e em ocasião de calamidade pública (art. 61, II, j, do CP), de modo que fixo a pena provisória, com agravamento de 7/6 (sete sextos), em 10 (dez) anos de reclusão (Súmula 231 do STJ, pela razão contrária [a contraio sensu]) e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, de acordo com o art. 68, parágrafo único, do CP (princípio da incidência acumulada ou plural), incidirá primeiramente a causa constante da Parte Especial, por sua maior especificidade, e,

depois, a da Parte Geral.

Nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua."

A incidência poderá ser simples ou plural, notem.

"A lei é clara ao dizer que pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, não se tratando de uma obrigação legal" (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 18), mas, sim, de faculdade conferida ao magistrado sentenciante.

No caso dos autos, a gravidade concreta da ação criminosa (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1506007-14.2020.8.26.0072, da Vara Criminal da Comarca da Estância Turística de Olímpia - Rel. Des. ANTONIO CARLOS MACHADO DE ANDRADE, V.U., j. 18/11/2021, p. 19) impõe, no entender deste magistrado, a aplicação do princípio da incidência acumulada ou plural.

Pela ordem.

Com relação à CAUSA INCIDENTE PRIMARIAMENTE, reconheço que houve o concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), de modo que fixo a pena provisória, aumentando-a de 1/3 (um terço) (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0001863-28.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. LUIS SOARES DE MELLO, V.U., j. 12/11/2019, p. 08 [comparsaria] [1/3]), em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Com relação à CAUSA INCIDENTE SECUNDARIAMENTE, reconheço que a violência e grave ameaça foram exercidas com emprego de arma de fogo de uso restrito (art. 157, § 2º-B do CP), de modo que aplico a pena provisória, dobrando-a, em 26 (vinte e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Com relação à CAUSA INCIDENTE TERCIARIAMENTE, reconheço a forma tentada (conatus) do contexto criminoso processado e julgado, pois a parte ré, iniciada a execução, com percurso de parte do caminho criminoso (iter criminis), por circunstâncias alheias à sua vontade, não o consumou (tentativa imperfeita), de modo que, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CP, fixo a pena provisória, com diminuição de 1/2 (metade), em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENA DEFINITIVA em 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, cujo valor diário da multa penal, atendido o disposto nos arts. 49, § 1º, e 60, caput, do CP (conforme termo de